

Nr. 110 Der Reichsminister des Innern an Hitler. 18. Mai 1938

*R 43 II/1357c, Bl. 45–47 Abschrift¹
Druck: BOTZ, Eingliederung Österreichs, S. 170–172*

*Beginn:
Beginn:*

[Stellung des Reichskommissars Bürckel gegenüber den Reichsministerien, des Reichsbeauftragten Keppler gegenüber dem Reichskommissar]

Mein Führer!

In Verfolg der Einsetzung eines Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich² haben sich einige Zweifelsfragen ergeben, die dringend alsbaldiger Klärung bedürfen, wenn sichergestellt werden soll, daß sich die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich innerhalb der von Ihnen bestimmten Jahresfrist reibungslos vollzieht.

I.

Die Stellung und die Befugnisse, die der Reichskommissar durch Ihren Erlaß vom 23. April 1938 erhalten hat, haben den Zweifel ausgelöst, ob der Reichskommissar in der Lage ist, Maßnahmen und Anordnungen der Reichsminister für das Land Österreich durch gegenteilige Weisungen an österreichische Behörden aufzuheben oder ihre Durchführung im Lande Österreich zu unterbinden. Dadurch, daß der Reichskommissar Ihnen, mein Führer, unmittelbar unterstellt ist, hat er insoweit keine andere Stellung als die Reichsminister, die gleichfalls Ihnen unmittelbar unterstehen und Ihnen dafür verantwortlich sind, daß ihr Geschäftsbereich gemäß Ihren Weisungen geführt wird. Ebensowenig wie ein Reichsminister die Anordnungen eines anderen Reichsministers aufheben oder ihre Durchführung verhindern kann, kann der Reichskommissar in der Lage sein, in das Weisungsrecht der Reichsminister gegenüber den ihnen nachgeordneten Behörden im Lande Österreich durch unmittelbare gegenteilige Weisung einzugreifen. Glaubt der Reichskommissar aus seiner Kenntnis der österreichischen Verhältnisse heraus, daß eine Maßnahme oder Anordnung eines Reichsministers für das Land Österreich überhaupt oder zur Zeit unzweckmäßig sei, so muß es ihm selbstverständlich unbenommen bleiben, sich mit dem Reichsminister ins Benehmen zu setzen und ihn auf die für seine Stellungnahme maßgebenden Gründe aufmerksam zu machen. Kommt es dabei nicht zu einer Einigung, so bleibt nur übrig, daß die Angelegenheit Ihnen, mein Führer, zur Entscheidung unterbreitet wird. Jede andere Lösung würde die Verantwortungen verwischen, mit einer klaren Staats- und Verwaltungsführung unvereinbar sein und zu einer unerträglichen Minderung der Autorität der Reichsminister führen.

¹ Von Frick am 21. 5. 1938 dem RMRk und StS Körner/BVJP zugeleitet. Lammers übersandte sofort nach Eingang am 23. 5. per Schnellbrief eine weitere Abschrift an Bürckel; R 43 II/1357c, Bl. 44, 48. – Die Wünsche des RIM hatten StS Stuckart und MR Hoche bereits am 26. 4. mündlich MD Kritzinger erläutert, der sie Lammers wie folgt berichtete: „a) Klarstellung, daß die Angliederung des Reichsbeauftragten an den Reichskommissar keine Unterstellung bedeutet, und daß der Reichsminister des Innern dem Reichsbeauftragten Weisungen erteilen kann, denen dieser Folge zu leisten hat; – b) in einem Schreiben an den Reichsminister des Innern oder auf andere Weise zum Ausdruck zu bringen, daß ebenso wie der Reichsminister des Innern das Einvernehmen mit dem Reichskommissar sicherzustellen hat, auch dieser, wenigstens bei grundsätzlichen Entscheidungen, im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern handeln muß [...]“ Ebd. Bl. 42. Das Petikum zu a) hatte Hitler beim Vortrag am 30. 4. akzeptiert, nicht aber das zu b); s. Anhang, FV 244*.

² Durch FÜE vom 23. 4. 1938 (RGBl. I S. 407); s. Dok. Nr. 96 Anm. 5.

II.

Nach Artikel 5 Absatz 2 Ihres Erlasses vom 23. April 1938 ist der Reichsbeauftragte für Österreich dem Reichskommissar angegliedert worden³. Der Begriff der Angliederung kann verschieden aufgefaßt werden. Um Reibungen und Spannungen zu verhindern, die sich aus einer verschiedenen Auslegung dieses Begriffes ergeben könnten, halte ich es für dringend geboten, daß für die Durchführung dieser Angliederung eine bindende Weisung von Ihnen, mein Führer, ergeht.

Nach meiner Auffassung ist eine jeden Zweifel ausschließende Lösung auf einem der beiden folgenden Wege möglich:

1. Die Angliederung wird in der Weise durchgeführt, daß der Reichsbeauftragte für Österreich als eine vom Reichskommissar getrennte Behörde aufgehoben und mit der Behörde des Reichskommissars verschmolzen wird. Voraussetzung hierfür wäre aber wohl, daß der Reichsbeauftragte für Österreich Staatssekretär Keppler zum allgemeinen Vertreter des Reichskommissars Bürckel bestellt und daß ihm außerdem in der Behörde des Reichskommissars der Aufgabenbereich Wirtschaft übertragen wird.

2. Die andere Lösungsmöglichkeit sehe ich darin, daß der Reichsbeauftragte für Österreich als selbständige Behörde erhalten bleibt, daß aber seine Aufgaben und Befugnisse in folgender Weise klar gegenüber dem Reichskommissar abgegrenzt werden:

– a)

Der Reichskommissar bearbeitet alle Angelegenheiten, die der Sorge für den politischen Aufbau und für die Durchführung der staatlichen und kulturellen Wiedereingliederung Österreichs in das Deutsche Reich dienen. Bei den Maßnahmen, die der Durchführung der staatlichen und kulturellen Wiedereingliederung Österreichs dienen, hat er, soweit es sich um Angelegenheiten von wichtiger Bedeutung handelt, das Einvernehmen mit dem Reichsbeauftragten sicherzustellen;

– b)

der Reichsbeauftragte für Österreich bearbeitet alle Angelegenheiten, die der Sorge für die Durchführung der wirtschaftlichen Wiedereingliederung Österreichs dienen. Er hat hierbei, soweit es sich um Angelegenheiten von wichtiger Bedeutung handelt, das Einvernehmen mit dem Reichskommissar sicherzustellen⁴.

Frick

³ Art. 5 lautete: „(1) Der Reichsminister des Innern als Zentralstelle zur Durchführung der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich hat bei seinen Maßnahmen, im besonderen in Fragen der Rechtsetzung, das Einvernehmen mit dem Reichskommissar sicherzustellen. (2) Der Reichsbeauftragte für Österreich (§ 1 Abs. 2 der Verordnung zum Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom 16. März 1938 – Reichsgesetzbl. I S. 249) wird dem Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich angegliedert.“

Der RIM hatte beim Entwurf des FüE vergebens gesucht, in Abs. 1 „Einvernehmen“ durch „Benehmen“ zu ersetzen; R 43 II/1357c, Bl. 16. Am Ende von Abs. 2 war statt „eingegliedert“, wie Bürckel vorgab (ebd. Bl. 16 f.), schließlich „angegliedert“ gesetzt worden. Zur ursprüngl. Stellung und Funktion Kepplers in Wien s. im übrigen Dok. Nr. 65 Ziff. 3–4. Lammers hatte Göring mit Schreiben vom 24. 4. 1938 beruhigt: „Ihre Befugnisse als Beauftragter für den Vierjahresplan in Österreich werden nach der Absicht des Führers durch die Bestellung des Reichskommissars in keiner Weise berührt.“ Für die „Angliederung“ Kepplers sei lediglich die Erwägung maßgebend gewesen, „daß ein enges Einvernehmen des Reichsbeauftragten und des Reichskommissars bei der Durchführung ihrer Aufgaben selbstverständlich notwendig sein wird“; R 43 II/1357c, Bl. 41.

⁴ Noch ehe Lammers die Fragen vortragen konnte, traf Hitler in einer Besprechung im Münchener Braunen Haus am 23. 5. 1938 Entscheidungen, die zu jener vom 30. 4. (o. Anm. 1) genau entgegengesetzt waren, indem er die Unterstellung Kepplers unter Bürckel nun bestätigte, zugleich aber dessen Bindung an das Einvernehmen mit den Reichszentralstellen, insbes. dem RIM betonte: Fortgang s. Dok. Nr. 119.

Zitierhinweis

Nr. 110 Der Reichsminister des Innern an Hitler. 18. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d110>